



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 51-K/PM.I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dan Kota Bengkulu dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARBI HERFANDA**
Pangkat, NRP : Serka, 21110026350791
Jabatan : Babinsa Ramil 428-02/Ipuh
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Sarolangun, 05 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Medan Jaya, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0428/Mukomuko Nomor Kep/03/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
2. Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/17/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/21/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/19/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-4 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/27/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-5 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/40/IV/2024 tanggal 09 April 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 Berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024 Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/51/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-28/A-26/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/30/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/31/IV/2024 tanggal 02 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/51-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/51-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/51-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/IV/2024 tanggal 02 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan.

2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

a) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan November 2022.

b) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Desember 2022.

c) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Januari 2023.

d) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Februari 2023.

e) 4 (empat) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Maret 2023.

f) 5 (lima) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan April 2023.

g) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Mei 2023.

h) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juni 2023.

i) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juli 2023.

j) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.id 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

k) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serka Arbi Herfanda).

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

c. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin.

d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi.

e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamtas RI-Malaysia 2013-2014 dan Satgas Pamtas RI-Papua 2015-2016 serta telah memperoleh riwayat tanda jasa S.L. Kesetiaan Delapan Tahun.

f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua.

3. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa dan disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi karena telah membuat malu dan terlantar keluarga, serta selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, Terdakwa benar-benar menyadari bahwa ternyata keluarga lebih penting daripada uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Pgs. Kakumrem 041/Gamas berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/666/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2023 serta Surat Kuasa Substitusi dari Suherman, S.Ag., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020012010176 kepada Salam,

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010095041169 tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Arbi Herfanda masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Puntang Lahat Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Infanteri Baturaja Kodam II/Swj lalu ditugaskan di Yonif 143/TWJ dengan jabatan Danru 1 RU 1 Ton 1 Kompi Senapan A Yonif 143/TWJ, dan pada tahun 2018 Terdakwa pindah ke Kodim 0428/Mukomuko, jabatan Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa pindah ke Koramil 428-02/Ipuh dengan jabatan Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21110026350791.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejak tahun 2021 di Pekas Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin sebanyak 2 (dua) tahap melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rek 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama pada tahun 2022 yaitu:
 - 1) Pada tanggal 2 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB rekening Bank BRI milik Terdakwa telah masuk dana sebesar Rp52.350.000,00

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening Bank BRI milik Serda Putra Habibillah (098901010980507) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah Fee Terdakwa.

2) Pada tanggal 2 Desember 2022 kembali rekening BRI milik Terdakwa masuk dana sebesar Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah Norek 098901010980507 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah Fee Terdakwa.

b. Tahap Kedua pada tahun 2023 yaitu:

1) Pada tanggal 2 Februari 2023 dana masuk ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan uang Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah (Norek 098901010980507) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

2) Pada tanggal 3 Maret 2023 kembali dana masuk ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

3) Pada tanggal 4 April 2023 kembali dana masuk ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan uang Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

4) Pada tanggal 3 Mei 2023 kembali dana masuk ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

5) Pada tanggal 1 Juli 2023 PNS kembali dana masuk ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Sertu Ardi Juni Kusumo (BRI 002001102550505) sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

6) Pada tanggal 1 Agustus 2023 kembali dana masuk rekening Terdakwa sebesar Rp 32.350.000.- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bergabung dengan Tunkin milik Terdakwa sebesar Rp 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa kembali mentransfer ke rekening BRI milik Sertu Ardi Juni Kusumo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

4. Bahwa dari Dana Tunkin yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa Nomor rekening 167101001082506 dari tanggal 2 November 2022, Desember 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp 398.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana anomali tunkin sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan tunkin milik Terdakwa sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 bulan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

5. Bahwa dana anomali tunkin tahun 2022 (bulan November s.d. Desember 2022) dan tahun 2023 (bulan Februari s.d. bulan Agustus 2023) yang dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa atas petunjuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Serda Putra Habibillah dengan nomor rekening 098901010980507 dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Sertu Ardi Juni Kusumo

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 62001102550505, sedangkan sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa sebagai fee.

6. Bahwa uang fee yang diberikan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada dipergunakan untuk membeli aset.

7. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 setelah ada temuan Anomali dari Srenad, Terdakwa baru mengetahui bahwa dana sebesar Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank BRI milik Terdakwa (nomor rekening 167101001082506 a.n. Arbi Herfanda) merupakan aliran dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

8. Bahwa setiap dana Anomali tunkin masuk ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, tidak ada upaya Terdakwa untuk melaporkan kepada Atasan ataupun kepada Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko dan mengembalikannya ke kas negara seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa aliran dana atau uang yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa merupakan hasil tindak pidana.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan setelah mengetahui Terdakwa menerima transferan dana anomali tunkin pada bulan November 2022 s.d. bulan Desember 2022 dan bulan Februari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 sebesar Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut ke Kas Negara namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dirugikan sebesar Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Serda Muhammad Farnanda), Saksi-2 (Serda Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-5 (Sertu Ardi Juni Kusumo) dan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim, selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FARNANDA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190037010200
Jabatan : Baminsintel Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 13 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Farnanda) kenal dengan Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) pada pertengahan bulan November 2023 di Kodim 0428/Mukomuko dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu atas perintah dari Dandim 0428/Mukomuko melalui Pasi Intel berkaitan dengan Terdakwa terlibat kasus Anomali Tunkin tetapi Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelumnya.

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51-K/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 22 November 2023, saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas dalam di Kodim 0428/Mukomuko (Piket/Jaga), sekira Pukul 11.15 WIB Saksi ditemui oleh Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko atas nama Lettu Inf Rahmad Dori dengan mengatakan "Farnanda Kamu antar Abang Kamu yang 2 (dua) orang nih atas nama Serka Arbi Herfanda dan Saksi-5 (Serka Ardi Juni Kusumo) besok ke Denpom II/1", saat itu Saksi jawab "Siap Pasi dilaksanakan", setelah itu Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko langsung meninggalkan tempat penjagaan dan Saksi melanjutkan dinas dalam.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi dan 1 (satu) orang Provos Kodim 0428/Mukomuko atas nama Koptu Rangga diperintahkan oleh Dandim 0428/Mukomuko melalui Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko untuk mengantar Terdakwa dan Saksi-5 ke Denpom II/1 Bengkulu dengan menggunakan mobil dinas Kodim 0428/Mukomuko, pada saat dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-5 "Ijin Bang masalah apa Bang yang Abang hadapi sekarang ini" dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-5 "Masalah Anomali Tunkin tahun 2023 Ding" Saksi jawab "Siap Bang" setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan sampai ke Denpom II/1 Bengkulu dan tiba sekira Pukul 18.30 WIB.

5. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi dari Staf Intel Kodim 0428/Mukomuko atas nama Serma Dedi Motu Karwana, Terdakwa terlibat dalam kasus dana Anomali Tunkin dari tahun 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahun 2023 sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima dana Anomali dari SPAN yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendara Pengeluaran Korem 041/Gamas) dengan total keseluruhan yang diterima sejumlah Rp389.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa dan Saksi-5 sesuai dengan Pelimpahan Dandim 0428/Mukomuko Nomor R/550/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Pelimpahan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung dilakukan Penahanan Sementara di Madenpom II/1 Bengkulu.

7. Bahwa uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 167101001082506 dari bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 keseluruhan sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), merupakan uang Anomali Tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali.

8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan namun jumlah yang di kembalikan Saksi tidak tahu dan selain dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejumlah

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 300.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) Saksi tidak tahu lagi apakah ada dana lain selain dana Anomali Tunkin tersebut.

9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah terlibat dalam kasus pidana, perdata dan kasus lain karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru pindah dari Armed 15/Cailendra Martapura.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Komando Atas khususnya satuan Korem 041/Gamas mengetahui perihal perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut yang melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko pada saat mengetahui Terdakwa terlibat dalam penerimaan dana Anomali Tunkin tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan temuan Anomali Tunkin tersebut dan melimpahkan ke Denpom II/1 untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selama berdinis di Kodim 0428/Mukomuko yaitu sebagai Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan saat ini.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas karena Saksi belum pernah bertemu dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi tidak tahu siapa saja yang membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dalam mengerjakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran di Korem 041/Gamas.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUDARWIN**

Pangkat, NRP : Serda, 31060110040587

Jabatan : Bintara Juru Bayar Denmarem 041/Gamas

Kesatuan : Korem 041/Gamas

Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 03 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Air Beliti No. 307 RT 27 RW 01 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Sudarwin) kenal dengan Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) sekira bulan Agustus 2022 saat pertama kali Saksi menjabat sebagai Juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bayar Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bintara Juru Bayar Korem 041/Gamas dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya setiap bulan Saksi mengajukan, memonitor pengajuan dan membuat Wabku Gaji dan Tunkin serta Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan Gaji dan Tunkin Kodim jajaran Korem 041/Gamas sama halnya dengan pengajuan Gaji dan Tunkin Korem 041/Gamas, hanya saja yang berbeda Korem 041/Gamas di tandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, sedangkan Kodim jajaran khususnya Kodim 0428/Mukomuko PPKnya adalah Dandim 0428/Mukomuko dan untuk yang lainnya sama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan Gaji dan Tunkin yang diajukan oleh Juru bayar Kodim 0428/Mukomuko sudah sesuai dengan ketentuan dikarenakan Juru bayar Kodim 0428/Mukomuko pada saat pengajuan Gaji dan Tunkin tidak ada mengkonfirmasi dengan Saksi sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko, yaitu setelah pengajuan di ACC oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke Paku Korem 041/Gamas berbentuk ADK (Administrasi Data Komputer) dan setelah sampai di Pekas Korem 041/Gamas ADK tersebut diterima dan diproses oleh PNS Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) untuk direkon dan setelah selesai direkon oleh BP kemudian ADK tersebut di ajukan ke KPPN oleh PNS Ali Kurniawan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tahap pengajuan Tunkin dari Paku Korem 041/Gamas ke KPPN Provinsi Bengkulu dikarenakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Juru Bayar hanya sampai dengan pengajuan ke Paku Korem 041/Gamas sedangkan tugas pengajuan ke KPPN sepengetahuan Saksi adalah tugas dari PNS Ali Kurniawan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pengajuan Gaji dan Tunkin ke KPPN oleh PNS Ali Kurniawan sesuai dengan ketentuan atau tidak dikarenakan kapasitas Juru Bayar hanya sebatas membuat pengajuan selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke Paku Korem 041/Gamas berbentuk ADK.
8. Bahwa mekanisme Saksi sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dalam proses Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas sebagai berikut:
 - a. Proses Pengajuan Gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi DPP kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Gaji Saksi serahkan dalam bentuk ADK kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan. Selanjutnya tanggung jawab Pengajuan Gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP, setelah pihak BP selesai melakukan rekon maka Saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 (satu) gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing.

b. Proses Pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas di buat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, Saksi menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin kemudian Tunkin diamprah menggunakan Aplikasi GENERATOR. Setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Tunkin Saksi serahkan dalam bentuk ADK kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kemudian oleh pejabat BP data tersebut direkon, setelah berhasil Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride masing-masing.

c. Proses Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat di akhir bulan, Saksi merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diamprah menggunakan Aplikasi Gaji Wab secara online (sejak bulan September 2023 sebelumnya tetap menggunakan Aplikasi DPP) setelah jadi, Saksi mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas Saksi serahkan dalam bentuk ADK kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan. Setelah selesai Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas.

9. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini dalam hal Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan seperti yang Saksi jelaskan di atas dan nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI dan PNS dan Uang Makan PNS) sudah sesuai dengan gride setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas.

10. Bahwa sejak Saksi menjabat Juru Bayar Makorem 041/Gamas setiap pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan tanda bukti setiap pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan nominal yang akan cair yang tertera di SPM sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.

11. Bahwa nominal yang setiap cair yang tertera di SPM selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal dan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan dan selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dan Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang diterima oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui pada bulan September 2023 pada saat ada Wasrik dari ltdam II/Swj, pada saat itu tim Wasrik ltdam II/Swj memaparkan nama-nama personel jajaran Korem 041/Gamas yang terlibat ke dalam Anomali Tunkin, dan salah satunya pada saat itu yang Saksi ketahui ada nama Terdakwa terdapat temuan dana Anomali pada November 2022 dan Desember 2022 serta bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Danrem 041/Gamas bagi personel yang menerima aliran dana Anomali tersebut wajib untuk mengembalikannya ke khas Negara, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum mengembalikan uang dari hasil temuan dana Anomali pada bulan November 2022 dan Desember 2022 serta bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kas negara.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sumber uang yang di terima oleh Terdakwa pada bulan November 2022 dan Desember 2022 serta bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), menurut penyampaian dari Tim Wasrik Itdam II/Swj bahwa uang tersebut bersumber dari aliran dana Anomali Tunkin yaitu kelebihan pembayaran Tunkin, untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga terjadi Anomali Tunkin dan Saksi tidak mengetahui siapa otak dalangnya yang melakukan Anomali Tunkin tersebut, dikarenakan kapasitas Saksi sebagai juru bayar hanya sebatas mengamprah Gaji dan Tunkin kemudian mengirimkan ADK kepada PNS Ali Kurniawan Pekas Korem 041/Gamas.

15. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan perihal Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa berdinis di Kodim 0428/Mukomuko sedangkan Saksi berdinis di Korem 041/Gamas dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada siapapun perihal Anomali Tunkin.

16. Bahwa seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pejabat yang berwenang pada waktu itu seperti atasan Terdakwa atau Juru Bayar karena menerima aliran dana yang nominalnya tidak wajar.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui bahwa aliran dana yang diterima Terdakwa pada saat itu berasal dari sumber yang tidak jelas dan Terdakwa tidak melaporkan atau tetap melanjutkan karena tergiur mendapat keuntungan.

18. Bahwa hal yang dilakukan Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko Saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan Saksi pada bulan September 2023 setelah mengetahui Terdakwa ada temuan Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan Desember 2022 serta bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa dipanggil oleh Pakurem 041/Gamas agar Terdakwa mengembalikan uang Anomali yang di terimanya pada bulan November 2022 dan Desember 2022 serta bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Barikdokbelpeg Kurem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY, Jl. Zainal Arifin Kel. Padang
Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Putra Habibillah) kenal dengan Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) sekitar bulan September 2021 di Korem 041/Gamas serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi bertugas di Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdokbelpreg Kurem 041/Gamas, sehari hari Saksi membantu Peltu Saefudin Zuhri untuk memberi penomoran pada pertanggungjawaban keuangan atau (Wabku) dan Saksi juga menjadi pengantar Wabku ke JNE atau caraka dan terakhir pada tanggal 5 September 2023 Saksi ditugaskan menjadi Operator Bendahara Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan saat ini.
3. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi diberitahu oleh Paku Korem 041/Gamas atau Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) bahwa Terdakwa terlibat dalam Anomali Tunkin dan ada dua temuan Anomali Tunkin yang pertama dari bulan November dan Desember 2022 dan yang kedua dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang di terima oleh Terdakwa dan yang di lakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas menjabat pada tahun 2019 sampai dengan 2022) untuk jumlah keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa yang pertama pada bulan November dan Desember 2022 dan yang kedua dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli dan Agustus 2023 belum dikembalikan oleh Terdakwa baik Dana Anomali Tunkin pertama maupun yang kedua sampai dengan saat ini.
5. Bahwa setelah itu ada petunjuk dari Pakurem 041/Gamas untuk yang menerima Anomali Tunkin tahun 2022 sampai dengan 2023 agar segera dikembalikan namun yang Saksi ketahui hanya beberapa orang saja yang pernah datang ke kantor Kurem 041/Gamas yaitu Serka Fadliansyah (anggota Staf Renrem 041/Gamas), Serda Evo frengki, Serda Budi Andriansyah dan Serda Zulfikar.
6. Bahwa yang Saksi ketahui yang terlibat dalam kasus Anomali Tunkin adalah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Serda Budi Andriansyah sebagai Operator yang membantu PNS Ali.
7. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu langsung oleh Terdakwa tentang adanya aliran dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekeningnya melainkan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang memberitahu Saksi dengan menyampaikan "Put itu Serka Arbi Herfanda mau bayar utang kepada Kakak" Saksi jawab "Gimana nih Kak, duitnya diambil apa ngak nih di ATM Saya" dijawab oleh PNS Ali "Ambil Put tapi

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024 (Istri PNS Ali) dan Saksi jawab "Oke Kak Ali."

8. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Pada bulan November 2022 Saksi mendapat tarnsferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah).
 - b. Pada bulan Desember 2022 Saksi mendapat tarnsferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Pada bulan Februari 2023 Saksi mendapat transferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah).
 - d. Pada bulan Maret 2023 Saksi mendapat tarnsferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (BRI 098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Pada bulan April 2022 Saksi mendapat tarnsferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (BRI 098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - f. Pada bulan Mei 2023 Saksi mendapat transferan dari nomor rekening Bank BRI Terdakwa (167101001082506 atas nama Arbi Herfanda) ke nomor rekening Bank BRI Saksi (BRI 098901010980507 atas nama Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Saksi karena PNS Ali mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membayar hutang kepada PNS Ali dan supaya tidak ketahuan oleh istri PNS Ali, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk transfer ke rekening milik Saksi.
10. Bahwa transferan dari Terdakwa kepada Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengambil uang tersebut secara tunai di ATM dan Saksi langsung menyerahkan kepada PNS Ali secara tunai dan pernah disaksikan oleh istri dari PNS Ali sebanyak 2 (dua) kali di rumah PNS Ali (Perumahan Puri Lestari 6), serta Saksi tidak pernah diberi fee dari PNS Ali setiap Saksi menyerahkan uang tersebut.
11. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan yang Saksi jalani saat ini sebagai Operator Pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang terhitung mulai bulan September 2023 sampai dengan saat ini.

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengajuan Tunkin yaitu menerima berupa file perhitungan data pegawai dari Juru bayar jajaran Kodim yang ada di Korem 041/Gamas setelah itu file tersebut dimasukan ke sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi Sakti kemudian file tersebut di upload sesuai dengan jumlah data tersebut jika berhasil maka dibuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan perhitungan yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada Pekas Korem 041/Gamas dan untuk pencairan Tunkin dari terbitnya SPP (surat perintah pembayaran) kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian diajukan ke Paku Korem 041/Gamas untuk ditandatangani dan di Cap kemudian SPM tersebut di PDF kan dan di upload ke Aplikasi Sakti setelah itu menunggu proses pencairan dari pihak KPPN Bengkulu jika berhasil maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian uang Tunkin yang sudah diajukan langsung masuk ke rekening personel masing-masing.

12. Bahwa untuk pengajuan Tunkin di Aplikasi Sakti tidak bisa dimanipulasi harus sesuai dengan data perhitungan yang telah diajukan oleh Juru Bayar Korem dan Kodim jajaran Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara PNS Ali dan Serda Budi Andriansyah dalam memanipulasi data dalam pengajuan Tunkin sehingga terjadi Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total keseluruhan sejumlah Rp9.377.905.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

14. Bahwa Saksi mengetahui dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan dibantu oleh Serda Budi Andriansyah sebagai Operator pembantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saat ini dan statusnya dalam kedinasan saat ini THTI.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, kemungkinan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar karena Terdakwa tergiur keuntungan dari fee yang didapat dan Saksi tidak tahu dana Anomali Tunkin tersebut digunakan untuk apa saja dan dibelikan barang apa saja oleh Terdakwa.

16. Bahwa Saksi menerima uang secara transfer dari Terdakwa dengan alasan sebagai pembayaran utang kepada PNS Ali sebanyak 6 (enam) kali transfer sedangkan dari orang lain tidak ada dan akibat dari perbuatan Terdakwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung No. 21950322021072

Jabatan : Paku Korem 041/Gamas

Kesatuan : Kudam II/Swj

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Oktober 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Asrama Korem 20 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi (Mayor Cku Iwan Irawan) tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) namun setelah adanya temuan Anomali Tunkin tahun 2022 sampai dengan 2023 yang melibatkan Terdakwa, barulah Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 di Denpom II/1 Bengkulu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi berdinan di Kurem 041/Gamas sejak tanggal 14 Agustus 2023 dengan jabatan Pakurem 041/Gamas menggantikan Pakurem 041/Gamas lama yaitu Mayor Cku Paimin yang pindah ke Pusdikku Ditkuad Bandung, sampai dengan sekarang.
3. Bahwa mekanisme proses Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan personel Makorem 041/Gamas sebagai berikut:
 - a. Proses Pengajuan Gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi GPP dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan jajaran kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk direkonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu, selanjutnya setelah KPPN Bengkulu menyatakan Pengajuan Gaji sudah benar maka Saksi mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, selanjutnya Operator PPK membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi sendiri sebagai Pakurem 041/Gamas. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Gaji diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Serda Budi Andriansyah, selanjutnya tanggungjawab Pengajuan Gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP, setelah pihak BP selesai melakukan rekonsiliasi maka Saksi menerima SPP dan SPM dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu.

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji.

Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 (satu) gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Gaji personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

b. Proses Pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu, Saksi menggunakan Aplikasi GENERATOR, setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya dan terakhir ke PPSPM yaitu Saksi sendiri untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Tunkin diserahkan dalam bentuk ADK kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Serda Budi Andriansyah, kemudian oleh pejabat BP data tersebut direkonsiliasi, setelah berhasil akan menerima SPP dan SPM dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride atau kepangkatan masing-masing dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Tunkin Personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

c. Proses Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan dibuat tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, Saksi menerima pengajuan dari Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak untuk dibayarkan, kemudian Saksi menggunakan Aplikasi Gaji Web secara online menggunakan Aplikasi GPP setelah jadi Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu, setelah Acc dari KPPN Bengkulu, Saksi mengajukan kepada PPABP yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM yaitu Saksi sendiri untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan dalam bentuk ADK kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Serda Budi Andriansyah, setelah selesai akan menerima SPP dan SPM dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas dan jajan dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan masuk

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rekening masing-masing.

4. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dalam hal Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI dan PNS dan Uang Makan PNS) sudah sesuai dengan gride setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan.
5. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 setiap Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN Bengkulu dan Nominal yang akan cair yang tertera di SP2D sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.
6. Bahwa nominal yang siap cair yang tertera di SP2D selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal. Saksi pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem akan menolak pencairan. Selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi namun yang sebelumnya Saksi tidak tahu pada saat Pakurem 041/Gamas yang lama yaitu Mayor Cku Paimin.
7. Bahwa sebagai Pakurem 041/Gamas sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada personel Kodim 0428/Mukomuko atas nama Terdakwa telah menerima transperan dari SPAN (Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara) masuk di rekening BRI Terdakwa kurun waktu dari bulan November 2022 dan Desember 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp298.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini ke kas negara, namun sekira November 2023 Saksi mencocokkan data antara penganjuan Tunkin bulan Januari 2023 jajan Korem 041/Gamas dan pengajuan Tunkin bulan September 2023 jajan Korem 041/Gamas terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar dan Saksi mengecek lampiran SPM terdapat indeks Tunkin yang tidak sesuai untuk beberapa personel diantaranya Serka Fadliansyah (Korem 041/Gamas), Serda Deni Apriansyah (Kodim 0425/Seluma), Koptu Aidil Fitri Juliansyah (Kodim 0423/BU), Sertu Ardi Juni Kusumo (Kodim 0428/Mukomuko), Terdakwa, Serda Zulfikar (Kodim 0409/RL), Serda Evo Prengki (Korem 041/Gamas) dan Serda Budi Andriansyah (Kodim 0407/Kota Bengkulu). Dari data yang Saksi periksa Saksi menemukan dana Anomali yang diterima oleh Terdakwa dari bulan November 2022 dan Desember 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa rincian dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa dari SPAN sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 November 2022 sekira Pukul 14.08 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 09.55 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 2 Februari 2023 sekira Pukul 14.05 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pada tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 10.28 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pada tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 10.08 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pada tanggal 1 Juli 2023 sekira Pukul 06.59 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira Pukul 11.23 WIB sesuai print out Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa untuk perihal Anomali Tunkin yang di terima oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah mendapatkan laporan tentang perihal tersebut baik dari Staf Saksi, KPPN maupun Kemenkeu karena Saksi baru menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023 dan dana Anomali tersebut sudah terjadi sebelum Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas.
10. Bahwa sebelum permasalahan Anomali Tunkin Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa, namun setelah dapat temuan dari Kementerian Keuangan ada dana Anomali Tunkin yang tidak sesuai indeks sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang masuk ke Rekening bank BRI Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menghadap Saksi kemudian Terdakwa menjelaskan temuan dana Anomali Tunkin tersebut yang masuk kerekeningnya.

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak mengembalikan dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yang masuk kerekeningnya sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini.

12. Bahwa yang dilakukan oleh kesatuan terkait permasalahan Terdakwa setelah menerima transferan dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa diminta untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut ke kas negara.

13. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Saksi berada di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Perumahan Puri Lestari 6 Kota Bengkulu) bersama dengan Pakurem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) dalam rangka membahas Lampiran SPM Anomali yang pertama pada tahun 2019 sampai dengan 2022.

14. Bahwa yang ikut pertemuan pertama yaitu Saksi sendiri, Mayor Cku Paimin, Seaksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada yang mengembalikan dana Anomali kemudian pertemuan kedua yaitu Saksi sendiri, Letda Cku Edison, Saksi-3, Serda Evo Prengki dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan waktu itu juga tidak ada yang mengembalikan dana Anomali Tunkin dan Saksi hanya menanyakan kapan mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut, setelah Saksi keluar dari rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Saksi melihat Serka Fadliansyah dan Serda Budi Andriansyah juga berada di gasebo halaman rumas PNS Ali.

15. Bahwa dana yang di terima oleh Terdakwa sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa.

16. Bahwa setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sepengetahuan Saksi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah tidak berdinis lagi di Kudam II/Swj atau sudah THTI dan keberadaannya sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ARDI JUNI KUSUMO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150015760693
Jabatan : Bintara Juru Bayar
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 13 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko Jl. Danu Nibung Tiga Kel.
Bandaratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sertu Ardi Juni Kusumo) kenal dengan Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) pada tahun 2017 pada saat ada pembentukan Raider 142/KJ di Pusdik Kopassus Batujajar dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan November 2022 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Bintara Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya setiap bulan mengajukan Gaji dan Tunkin serta TPW dan potongan koperasi serta Wabku Gaji dan Tunkin.
3. Bahwa mekanisme Saksi sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko dalam proses Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan personel Kodim 0428/Mukomuko di buat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi DPP kemudian diajukan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai pejabat BP (Bendahara pengeluaran) Pekas Korem 041/Gamas, setelah diajukan kemudian menunggu persetejuaan dari Pekas Korem 041/Gamas bila ada kesalahan dalam pengajuan Gaji maka harus diperbaiki dan dibuat ulang, setelah disetujui oleh pekas Korem 041/Gamas kemudian tinggal menunggu Gaji tersebut masuk ke rekening masing-masing personel Kodim 0428/Mukomuko, setelah Gaji masuk ke rekening masing-masing Saksi meminta kepada PNS Ali SPP dan SPM sebagai kelengkapan Wabku Gaji Kodim 0428/Mukomuko.
4. Bahwa proses pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, Saksi menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin kemudian Tunkin diampirah menggunakan Aplikasi GENERATOR. Setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan Tunkin Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kemudian oleh pejabat BP data tersebut direkon, setelah berhasil Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Pekas Korem 041/Gamas yaitu PNS Ali. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel Kodim 0428/Mukomuko masuk ke rekening Bank BRI sesuai

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang diajukan dan sesuai gride masing-masing.

5. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko dari bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini dalam hal Pengajuan Gaji dan Tunkin personel Kodim 0428/MukoMuko sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI) sudah sesuai dengan gride setiap personel militer Kodim 0428/MukoMuko.
6. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0428/MukoMuko bahwa setiap pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan Personel Kodim 0428/MukoMuko setiap bulannya yang sudah cair Saksi mendapatkan tanda bukti pencairan berupa SPP dan SPM dari Pekas Korem yang diberikan oleh PNS Ali sebagai pejabat BP Korem 041/Gamas dan nominal yang cair sesuai dengan nominal pada saat pengajuan awal.
7. Bahwa jika pada saat pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang sudah di ajukan tindakan Saksi sebagai Juru Bayar yaitu diajukan ulang apabila pada saat pembayaran Gaji dan Tunkin kurang dan apabila kelebihan dalam pembayaran Gaji dan Tunkin yaitu mengembalikan ke Pekas Korem 041/Gamas.
8. Bahwa sebagai Juru Bayar Kodim 0428/MukoMuko sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada personel Kodim 0428/MukoMuko atas nama Terdakwa menerima dana Anomali dan Saksi mengetahui pada bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 pada saat PNS Ali menghubungi Saksi melalui telephone bahwa ada dana kelebihan masuk dan memerintahkan Saksi untuk mengambil uang yang di terima oleh Terdakwa kemudian ditransfer ke rekening BRI milik PNS Ali dan Saksi tidak mengetahui rincian dana yang di terima oleh Terdakwa.
9. Bahwa kejadian masuknya dana yang tidak wajar ke rekening Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi sebagi Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko dan kelebihan dana yang masuk ke rekening Terdakwa tidak akan tertera di SPM bukti dana masuk hanya dapat dilihat dari print out rekening Terdakwa.
10. Bahwa setelah pengajuan Tunkin Saksi serahkan kepada Pejabat BP yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, BP tidak bisa urun keranah Juru Bayar untuk melakukan manipulasi data pengajuan karena Pejabat BP tidak mempunyai aplikasi tersebut.
11. Bahwa yang dilakukan kesatuan terkait permasalahan dana Anomali Tunkin ini adalah Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0428/Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Dandim 0428/Mukomuko memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut kepada kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas tetapi belum dikembalikan sampai sekarang.
12. Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2023 pada saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengambil kelebihan dana

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa itu adalah dana Anomali Tunkin kepada Terdakwa, pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Saksi transfer ke rekening BNI milik PNS Ali.

13. Bahwa pada saat dana Anomali tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa pada saat itu Saksi tanyakan kepada PNS Ali tentang perihal uang tersebut kemudian dijawab oleh PNS Ali bahwa itu dana kelebihan yang masuk ke rekening milik Terdakwa dan memerintahkan Saksi untuk mengambil uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening milik PNS Ali.

14. Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa itu dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh PNS Ali dan setelah perkara Anomali Tunkin ini terbongkar, sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF BARATA**
Golongan, NIP : IV/a Pembina, 197003051990121001
Jabatan : Kepala KPPN Bengkulu
Kesatuan, Instansi : KPPN
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Al Huda No.67 RT.006 RW.002 Kel. Ngadirejo
Kec. Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak kenal dengan 8 (delapan) orang anggota Korem 041/Gamas dan jajarannya yang diduga Terdakwa dalam perkara dana Anomali Tunkin yang bersumber dari hasil manipulasi dana Tunkin sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Negara.
 - b. Menyalurkan pembiayaan atas APBN.
 - c. Melakukan Penataan usaha penerimaan Negara.
 - d. Menata usaha pengeluaran Negara.
 - e. Sebagai Kepala kantor mengkoordinir tugas-tugas tersebut di atas.
 - f. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Ka Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas.

- h. Melayani Pembayaran atas beban DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Korem 041/Gamas termasuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
 - i. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti Aplikasi Sakti, OM SPAN (On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
 - j. Pembimbingan Penyusunan Laporan Keuangan Korem 041/Gamas.
 - k. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran.
 - l. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
3. Bahwa ketentuan pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Bahwa mekanisme pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar) tingkat Korem yaitu Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana KPPN dilakukan penelitian secara formal dan substansif, setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke Seksi Bank, setelah itu dana akan cair dan masuk rekening masing-masing sesuai pengajuan.
5. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari kas negara ke rekening penerima.
6. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di upload di Aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu, pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk XL format CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti serta divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (ON Time Paspas) ke pejabat PPSM (Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya di OTP (ON Time Password) dan dikirim melalui Aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu.

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai bahwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adanya aliran Anomali Tunkin pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi menghadap untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran kepada Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas di ruang kerja kasrem 041/Gamas, sedangkan mengenai besarnya kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) baru Saksi ketahui pada saat Saksi menerima surat permintaan sebagai Saksi dari Denpom II/1 Bengkulu.

8. Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), itu terlepas dari kewenangan KPPN, pihak KPPN hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru bayar, tahap PPK dan terakhir pada tahap PPSPM setelah itu pengajuan diproses di KPPN, jadi ditingkat KPPN Bengkulu apabila tahapan dari bawah tersebut sudah di ACC berarti pengajuan tersebut sudah sesuai sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi Bank kemudian terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan.

9. Bahwa menurut Saksi yang berperan dalam hal penginputan data SPP (Surat Perintah Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah Aplikasi SAKTI yang memegang User Operator PPK.

10. Bahwa menurut Saksi bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi tindakan manipulasi data Tunkin kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

11. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas.

12. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 51-k/PM I-04/AD/V/2024 (jumlah gaji dan tunjangan sebesar Rp17.025.528.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

13. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAN, dapat Saksi jelaskan bila ada transaksi pengeluaran maka data sisa pagu milik Korem 041/Gamas tampil update dan dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAN, selain itu minimal 1 (satu) bulan sekali kami KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari pagu (data belanja) dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM yaitu Paku Keuangan Korem 041/Gamas.

14. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas Rp8,9 T (delapan koma sembilan Triliun) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

15. Bahwa menurut Saksi Operator SAKTI melakukan manipulasi data Tunkin pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.

16. Bahwa menurut Saksi pengajuan Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) personel Korem 041/gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan.

17. Bahwa setelah data pengajuan dari Apliasi SAKTI ke Aplikasi SPAN kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

18. Bahwa untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk Tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

19. Bahwa Saksi mengetahui terjadi permasalahan dana Anomali Tunkin ini ketika melakukan monev di Korem 041/Gamas pada bulan November 2023 dan Saksi mengetahui jumlah keseluruhan semuanya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut dari data yang

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak menentukan jumlah kerugian negara adalah BPKP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Infanteri Baturaja Kodam II/Swj dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWJ dengan jabatan Danru 1 RU 1 Ton 1 Kipan A Yonif 143/TWJ, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Kodim 0428/Mukomuko dengan jabatan Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 pindah ke Koramil 428-02/Ipuh dengan jabatan Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejak tahun 2021 di Pekas Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Kota Mukomuko untuk mengambil uang Tunkin, pada saat tiba di ATM Terdakwa mengecek saldo di rekening Terdakwa ada uang sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melihat saldo tersebut Terdakwa kaget dan langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh istri Terdakwa "Mungkin itu ada salah kirim dari pihak Bank BRI, ambil saja uang Tunkin punya Kita sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang Tunkin, pada saat tiba di ATM BRI tiba-tiba PNS Ali menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "Itu uang apa Bang" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Udah kirim aja ke rekening milik Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta)" kemudian Terdakwa jawab "Iya Bang Saya kirim" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), setelah itu Terdakwa menghubungi PNS Ali untuk menanyakan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dijawab oleh PNS Ali "Untuk sisa uangnya Kamu pegang dulu" kemudian Terdakwa jawab "Maksudnya pegang gimana Bang" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Ambil saja untuk Kamu" kemudian Terdakwa jawab "Ini uang kok banyak sekali Bang" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Ambilah uang itu rezeki dari Abang untuk Kamu" Terdakwa jawab "Makasih banyak Bang

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PNS Muhammad ali Kurniawan langsung mematikan telponnya.

4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh PNS Ali dengan berkata "Itu ada lagi uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti kemaren nanti transfer ke rekening milik Saksi-3" kemudian Terdakwa jawab "Itu uang apa Bang sebenarnya jangan sampai ada permasalahan" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Itu benar-benar uang Abang untuk Kamu, ambilah itu rezeki untuk Kamu" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening milik Saksi-3" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 PNS Ali kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening milik Saksi-3" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.
7. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening milik Saksi-3" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening milik Saksi-3" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.
9. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Itu ada uang masuk sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kamu kirim ke rekening milik Saksi-5 (Ardi Juni Kusumo)" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-5 sejumlah

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.

10. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Itu ada uang masuk lagi sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kamu kirim lagi ke rekening milik Saksi-5" setelah itu Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang.

11. Bahwa total keseluruhan uang yang masuk ke rekening Terdakwa pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dari dana yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda dengan total keseluruhan Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ada hak Terdakwa yaitu Tunkin selama 8 (delapan) bulan yaitu November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Tunkin Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa setelah ada uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa merasa bingung tentang keberadaan uang tersebut, kemudian pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Arbi itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "uang apa Bang" dijawab kembali oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang Abang kirim aja ke Abang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini nomor rekening BNI Abang (0091322477946)" Terdakwa jawab "Oke Bang Saya kirim dulu", setelah Terdakwa ke ATM BRI untuk mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ternyata tidak bisa ditransfer karena jumlahnya terlalu besar, maka Terdakwa kembali menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan kalimat "Bang tidak bisa di transfer karena jumlahnya terlalu besar" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Oke Bi, kirim aja ke rekening BRI Saksi-3 Nomor Rekening 098901010980507" Terdakwa jawab "Oke Bang" dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3", kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan November 2022,

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, sehingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-5 atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

14. Bahwa rincian aliran jumlah uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 November 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.
- b. Pada tanggal 2 Desember 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.
- c. Pada tanggal 2 Februari 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.
- d. Pada tanggal 2 Maret 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

e. Pada tanggal 4 April 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

f. Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

g. Pada tanggal 1 Juli 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas perintah dari PNS Muhammad Ali Kurniawan, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

h. Pada tanggal 1 Agustus 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan pengembalian

putusan) atas pengembalian PNS Ali, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

15. Bahwa total fee yang Terdakwa dapatkan dari PNS Ali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dari bulan November 2022 sampai dengan Agustus 2023 dan tidak ada Terdakwa belikan berupa barang atau aset.

16. Bahwa total yang Terdakwa transfer ke PNS Ali melalui Nomor Rekening BRI Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melalui Nomor Rekening Saksi-5 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tunkin Terdakwa sendiri pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 seluruhnya sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer kepada orang lain selain kepada Saksi-3 dan Saksi-5 atas petunjuk PNS Ali dan tidak ada yang mengetahui Terdakwa mentransfer dana Anomali Tunkin tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-5 dan Terdakwa pada saat itu tidak melaporkan ke atasan atau Juru Bayar.

18. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa dana anomali yang Terdakwa terima tersebut berasal dari tindak kejahatan, namun setelah beberapa kali menerima transferan yaitu pada bulan Februari 2023 atau pada transferan yang ke tiga, Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

19. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan fee atau keuntungan yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke kas negara, namun Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan dana tersebut.

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

21. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa Terdakwa selama berdinass sudah 2 (dua) kali melaksanakan penugasan militer yaitu Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Barat tahun 2013 sampai

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



pdengan.2014danPangrasGri-da

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juli 2023 dan 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Agustus 2023. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di dalamnya terdapat jejak transaksi Terdakwa menerima transferan uang dari SPAN yang nominalnya diluar batas kewajaran dari tunjangan kinerja atau gaji yang seharusnya Terdakwa terima, yaitu pada tanggal 2 November 2022, tanggal 2 Desember 2022, tanggal 2 Februari 2022, tanggal 2 Maret 2022, 4 April 2022, tanggal 3 Mei 2022, tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Januari 2023 dan 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juni 2023. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut tidak ada jejak transaksi yang menunjukkan Terdakwa menerima aliran dana yang jumlahnya diluar kewajaran dari SPAN, sehingga barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

3. Terhadap 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor 002001102550505 atas nama Arbi Herfanda. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata Oditur Militer salah dalam mencantumkan Nomor Rekening, yang benar sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 167101001082506, dan barang bukti tersebut merupakan buku tabungan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menerima Gaji dan Tunkin Terdakwa serta yang digunakan Terdakwa untuk menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN dengan total keseluruhan sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembaga Berita Acara Penyitaan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari Terdakwa oleh Oditur Militer tanggal 15 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, merupakan sebagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa melalui dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa dari total keseluruhan keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa, sehingga barang bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan selanjutnya disebut barang bukti berupa barang.
2. Barang bukti berupa Berita Acara Penyitaan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari Terdakwa oleh Oditur Militer tanggal 14 Juli 2024, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Oditur Militer pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 bertempat di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (tempat pelaksanaan sidang percepatan Pengadilan Militer I-04 Palembang) yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan sebagian keuntungan Terdakwa yang diperoleh melalui aliran dana Anomali Tunkin dan selanjutnya disebut barang bukti berupa surat.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tambahan tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, oleh karenanya guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkaranya pengadilan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan nominal dana Anomali Tunkin yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Arbi Fernanda dari SPAN, Saksi-1 (Muhammad Farnanda), Saksi-2 (Serda Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) semuanya menerangkan total keseluruhan sejumlah **Rp398.800.000,00** (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa, Saksi-1 mengetahuinya dari penjelasan Staf Intel Kodim 0428/Mukomuko yang telah memeriksa Terdakwa, Saksi-2 mengetahuinya pada saat ada Wasrik dari Itdam II/Swj, Saksi-3 mengetahuinya dari penjelasan Saksi-4 dan Saksi-4 mengetahuinya dari Lampiran SPM serta tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan.
2. Berkaitan dengan pengembalian keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Arbi Herfanda dari SPAN sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) ke kas negara, Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 semuanya menerangkan Terdakwa belum mengembalikan ke kas negara, namun di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa melalui dana Anomali Tunkin, sehingga keuntungan Terdakwa yang belum dikembalikan ke kas negara menjadi sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah).
3. Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga jika dana anomali yang Terdakwa terima tersebut berasal dari tindak kejahatan, namun setelah beberapa kali menerima transferan yaitu pada bulan Februari 2023 atau pada transferan yang ke tiga, Terdakwa baru menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar kesatuan karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas, Saksi-3 sebagai personil di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 dan Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko sejak bulan November 2022, dimana semuanya menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa tersebut, serta dari print out rekening BRI Terdakwa menunjukkan dana masuk selama 8 (delapan) kali yang nominalnya tidak wajar dan jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan Tunkin Terdakwa setiap bulannya, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu Petunjuk bahwa Terdakwa patut menduga jika dana yang diterima tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau berasal dari tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai barang bukti surat sebagai berikut:

1. Barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan November 2022, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Desember 2022, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Februari, 4 (empat) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Maret 2023, 5 (lima) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan April 2023, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Mei 2023, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juli 2023, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Agustus 2023 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda. Setelah Majelis Hakim meneliti, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti Surat dalam perkara ini.
2. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 51-k/PM I-04/AD/V/2024 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari Terdakwa oleh Oditur Militer tanggal 15 Juli 2024. Setelah Majelis Hakim meneliti, barang bukti tersebut merupakan Berita Acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga barang bukti tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Infanteri Baturaja Kodam II/Swj dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWJ dengan jabatan Danru 1 RU 1 Ton 1 Kipan A Yonif 143/TWJ, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Kodim 0428/Mukomuko dengan jabatan Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 pindah ke Koramil 428-02/Ipuh dengan jabatan Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/30/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/31/IV/2024 tanggal 2 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 ketika menjabat sebagai Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko Korem 041/Gamas yang berada di Kota Bengkulu Prov. Sumatera Selatan.
5. Bahwa benar rincian aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda sebagai berikut:

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 November 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

b. Pada tanggal 2 Desember 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

c. Pada tanggal 2 Februari 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

d. Pada tanggal 2 Maret 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

e. Pada tanggal 4 April 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

f. Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

g. Pada tanggal 1 Juli 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 (Sertu Ardi Juni Kusumo) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

h. Pada tanggal 1 Agustus 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

6. Bahwa benar total dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa sejumlah **Rp398.800.000,00** (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang masih tergabung dengan tunkin Terdakwa.

7. Bahwa benar tunkin Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan tunkin Terdakwa yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November 2022, Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023

sejumlah **Rp18.800.000,00** (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar total dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa diluar tunkin Terdakwa sejumlah **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut menjadi kerugian negara dalam perkara ini.

9. Bahwa benar dari total kerugian negara sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp230.000.000,00** (dua ratus tiga puluh juta rupiah), melalui Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melalui Saksi-5 (Sertu Ardi Juni Kusumo) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah tersebut merupakan kerugian negara yang dinikmati oleh PNS Ali.

10. Bahwa benar Saksi-3 karena merasa takut pernah menjadi perantara menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada PNS Ali, telah mengembalikan uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi-3 ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas.

11. Bahwa benar total fee atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PNS Ali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun di persidangan Terdakwa mengembalikan sebagian keuntungan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa menjadi sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan ke negara sampai dengan saat ini.

12. Bahwa benar setelah ada uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November dan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa merasa bingung tentang keberadaan uang tersebut, kemudian pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Arbi itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "uang apa Bang" dijawab kembali oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang Abang kirim aja ke Abang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini nomor rekening BNI Abang (0091322477946)" Terdakwa jawab "Oke Bang Saya kirim dulu", setelah Terdakwa ke ATM BRI untuk mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ternyata tidak bisa ditransfer karena jumlahnya terlalu besar, maka Terdakwa kembali menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan kalimat "Bang tidak bisa di transfer karena jumlahnya terlalu besar" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Oke Bi, kirim aja ke rekening BRI Saksi-3 Nomor Rekening 098901010980507" Terdakwa jawab "Oke Bang" dan Terdakwa langsung

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3", kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, sehingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-5 atas perintah dari PNS Ali dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mentransfer kepada orang lain selain kepada Saksi-3 dan Saksi-5 atas petunjuk PNS Ali dan tidak ada yang mengetahui ketika Terdakwa mentransfer dana Anomali Tunkin tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-5.

14. Bahwa benar sebelum rekening BRI Terdakwa digunakan pertama kali pada bulan November 2022 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali untuk mentransfer sebagian dana tersebut kepada Saksi-3 atau Saksi-5 dan sisanya sebagai fee Terdakwa.

15. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga jika dana anomali yang Terdakwa terima tersebut berasal dari tindak kejahatan, namun setelah beberapa kali menerima transferan yaitu pada bulan Februari 2023 atau pada transferan yang ke tiga, Terdakwa baru menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar kesatuan pada saat itu karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

16. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas, Saksi-3 sebagai Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko pada saat itu tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin yang diterimanya tersebut.

17. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin, Saksi-4 selaku Paku Korem 041/Gamas tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Staf Saksi-4, KPPN maupun Kemenkeu karena Saksi-4 baru menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023 dan dana Anomali tersebut sudah terjadi sebelum Saksi-4 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas.

18. Bahwa benar hal yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko pada bulan September 2023 setelah mengetahui Terdakwa ada temuan menerima dana Anomali Tunkin, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 selaku Pakurem 041/Gamas agar Terdakwa segera mengembalikan dana Anomali Tunkin yang telah diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp98.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas.

19. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

20. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Muhammad Arief Barata) selaku KPPN Bengkulu mengetahui terjadi permasalahan dana Anomali Tunkin ini ketika melakukan monev di Korem 041/Gamas pada bulan November 2023 dan mengetahui nominal keseluruhannya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut dari data yang ditunjukkan oleh Penyidik dan yang berhak menentukan jumlah kerugian negara adalah BPKP.

21. Bahwa benar keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas.

22. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

23. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu, jika Operator SAKTI akan berniat melakukan manipulasi data Tunkin maka kemungkinan cara yang dilakukan adalah pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.

24. Bahwa benar jumlah anggaran yang disiapkan oleh negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

25. Bahwa benar setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas sejumlah

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

26. Bahwa benar untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk Tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

27. Bahwa benar pengajuan Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) personel Korem 041/Gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan.

28. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

29. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

30. Bahwa Terdakwa selama berdinass sudah 2 (dua) kali melaksanakan penugasan militer yaitu Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2014 dan Pamantas RI-Papua Nugini tahun 2015 sampai dengan 2016 serta telah memperoleh Tanda Jasa Kesyettiaan 8 (delapan) Tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukumkan yang meringankan pidananya.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".

1. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan "Setiap orang" adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

3. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (geestelijke vermogens), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

4. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Infanteri Baturaja Kodam II/Swj dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWJ dengan jabatan Danru 1 RU 1 Ton 1 Kipan A Yonif 143/TWJ, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Kodim 0428/Mukomuko dengan jabatan Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 pindah ke Koramil 428-02/Ipuh dengan jabatan Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/30/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/31/IV/2024 tanggal 2 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

1. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (notoir feiten notorious) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

2. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

3. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 ketika menjabat sebagai Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko Korem 041/Gamas yang berada di Kota Bengkulu Prov. Sumatera Selatan.

2. Bahwa benar rincian aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 November 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

b. Pada tanggal 2 Desember 2022 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

c. Pada tanggal 2 Februari 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



putusan mahkamah agung no 3 Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

g. Pada tanggal 1 Juli 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 (Sertu Ardi Juni Kusumo) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali dan uang tersebut

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah terakumulasi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.

- h. Pada tanggal 1 Agustus 2023 masuk dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas perintah dari PNS Ali, sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Muhammad Ali Kurniawan dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dipergunakan untuk membeli barang atau aset.
3. Bahwa benar total dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa sejumlah **Rp398.800.000,00** (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang masih tergabung dengan tunkin Terdakwa.
4. Bahwa benar tunkin Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan tunkin Terdakwa yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah **Rp18.800.000,00** (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar total dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa diluar tunkin Terdakwa sejumlah **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut menjadi kerugian negara dalam perkara ini.
6. Bahwa benar dari total kerugian negara sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp230.000.000,00** (dua ratus tiga puluh juta rupiah), melalui Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melalui Saksi-5 (Sertu Ardi Juni Kusumo) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah tersebut merupakan kerugian negara yang dinikmati oleh PNS Ali.
7. Bahwa benar Saksi-3 karena merasa takut pernah menjadi perantara menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada PNS Ali, telah mengembalikan uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi-3 ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas.
8. Bahwa benar total fee atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PNS Ali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun di persidangan Terdakwa mengembalikan sebagian keuntungan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa menjadi sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan ke negara sampai dengan saat ini.

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar terdakwa telah menerima uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November dan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa merasa bingung tentang keberadaan uang tersebut, kemudian pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Arbi itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "uang apa Bang" dijawab kembali oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang Abang kirim aja ke Abang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini nomor rekening BNI Abang (0091322477946)" Terdakwa jawab "Oke Bang Saya kirim dulu", setelah Terdakwa ke ATM BRI untuk mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ternyata tidak bisa ditransfer karena jumlahnya terlalu besar, maka Terdakwa kembali menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan kalimat "Bang tidak bisa di transfer karena jumlahnya terlalu besar" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Oke Bi, kirim aja ke rekening BRI Saksi-3 Nomor Rekening 098901010980507" Terdakwa jawab "Oke Bang" dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3", kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, sehingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-5 atas perintah dari PNS Ali dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar hal yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko pada bulan September 2023 setelah mengetahui Terdakwa ada temuan menerima dana Anomali Tunkin, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 selaku Pakurem 041/Gamas agar Terdakwa segera mengembalikan dana Anomali Tunkin yang telah diterimanya tersebut sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke kas negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima pentransferan dana Anomali Tunkin atau kelebihan pembayaran tunkin dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda selama 8 (delapan) kali yaitu pada tanggal 2 November 2022, tanggal 2 Desember 2022, tanggal 2 Februari 2023, tanggal 2 Maret 2023, tanggal 4 April 2023, tanggal 3 Mei 2023, tanggal 1 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 dengan total sejumlah **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atau fee yang diberikan oleh PNS Ali sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa menjadi sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada yang dibelikan berupa aset.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

1. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya.
2. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah ada uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November dan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa merasa bingung tentang keberadaan uang tersebut, kemudian pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa dengan kalimat “Arbi itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “uang apa Bang” dijawab kembali oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan “Itu uang Abang kirim aja ke Abang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini nomor rekening BNI Abang (0091322477946)” Terdakwa jawab “Oke Bang Saya kirim dulu”, setelah Terdakwa ke ATM BRI untuk mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ternyata tidak bisa ditransfer karena jumlahnya terlalu besar, maka Terdakwa kembali menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan kalimat “Bang tidak bisa di transfer karena jumlahnya terlalu besar” kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan “Oke Bi, kirim aja ke rekening BRI Saksi-3 Nomor Rekening 098901010980507” Terdakwa jawab “Oke Bang” dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3, mahkamahagung.go.id Terdakwa lakukan pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, sehingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-5 atas perintah dari PNS Ali dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mentransfer kepada orang lain selain kepada Saksi-3 dan Saksi-5 atas petunjuk PNS Ali dan tidak ada yang mengetahui ketika Terdakwa mentransfer dana Anomali Tunkin tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-5.

3. Bahwa benar sebelum rekening BRI Terdakwa digunakan pertama kali pada bulan November 2022 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali untuk mentransfer sebagian dana tersebut kepada Saksi-3 atau Saksi-5 dan sisanya sebagai fee Terdakwa.

4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga jika dana anomali yang Terdakwa terima tersebut berasal dari tindak kejahatan, namun setelah beberapa kali menerima transferan yaitu pada bulan Februari 2023 atau pada transferan yang ke tiga, Terdakwa baru menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar kesatuan pada saat itu karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

5. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas, Saksi-3 sebagai Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko pada saat itu tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin yang diterimanya tersebut.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin, Saksi-4 selaku Paku Korem 041/Gamas tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Staf Saksi-4, KPPN maupun Kemenkeu karena Saksi-4 baru menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023 dan dana Anomali tersebut sudah terjadi sebelum Saksi-4 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas.

7. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa memang pada awalnya tidak tahu menahu tentang dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, tetapi karena dana tersebut masuk tidak hanya sekali dan jumlahnya diluar batas kewajaran pada akhirnya ketika transferan ketiga pada bulan Februari 2023 Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan, tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu seperti Juru Bayar atau Paku Korem 041/Gamas karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.**

1. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
2. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya.
4. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Arbi Herfanda) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Infanteri Baturaja Kodam II/Swj dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWJ

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1 KIPan A Yonif 143/TWJ, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Kodim 0428/Mukomuko dengan jabatan Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 pindah ke Koramil 428-02/Ipuh dengan jabatan Babinsa Ramil 428-02/Ipuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 ketika menjabat sebagai Bamin Ter Kodim 0428/Mukomuko Korem 041/Gamas yang berada di Kota Bengkulu Prov. Sumatera Selatan.

3. Bahwa benar setelah ada uang yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan November dan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa merasa bingung tentang keberadaan uang tersebut, kemudian pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Arbi itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "uang apa Bang" dijawab kembali oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang Abang kirim aja ke Abang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini nomor rekening BNI Abang (0091322477946)" Terdakwa jawab "Oke Bang Saya kirim dulu", setelah Terdakwa ke ATM BRI untuk mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ternyata tidak bisa ditransfer karena jumlahnya terlalu besar, maka Terdakwa kembali menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan kalimat "Bang tidak bisa di transfer karena jumlahnya terlalu besar" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Oke Bi, kirim aja ke rekening BRI Saksi-3 Nomor Rekening 098901010980507" Terdakwa jawab "Oke Bang" dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3", kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, sehingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-5 atas perintah dari PNS Ali dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar sebelum rekening BRI Terdakwa digunakan pertama kali pada bulan November 2022 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerima transferan dana tersebut kepada Saksi-3 atau Saksi-5 dan sisanya sebagai fee Terdakwa.

5. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga jika dana anomali yang Terdakwa terima tersebut berasal dari tindak kejahatan, namun setelah beberapa kali menerima transferan yaitu pada bulan Februari 2023 atau pada transferan yang ke tiga, Terdakwa baru menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar kesatuan pada saat itu karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

6. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

7. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

8. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu, jika Operator SAKTI akan berniat melakukan manipulasi data Tunkin maka kemungkinan cara yang dilakukan adalah pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.

9. Bahwa benar setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas sejumlah Rp8,9 T (delapan koma sembilan triliun rupiah) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

10. Bahwa benar untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk Tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ketika menerima transferan dana Anomali Tunkin dari SPAN pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023, Terdakwa sebagai personel Korem 041/Gamas yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prosesi pembantuan uang yang menjadi dalang atau yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada kerja sama, komunikasi ataupun sepakat dengan PNS Ali mengenai akan masuknya dana Anomali Tunkin ke rekening BRI Terdakwa tersebut, Terdakwa baru menyadari dan menduga bahwa itu berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan setelah menerima transferan ketiga pada bulan Februari 2023 dan Terdakwa tetap tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang pada saat itu karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Mahkamah Agung RI dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti dapat menjadi efek cegah bagi personil lain baik prajurit maupun warga masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, karena dapat merugikan kas negara yang pada akhirnya akan berimbas merugikan masyarakat umum sebagai warga negara.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti agar dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi personil lain khususnya personil Korem 041/Gamas dan jajarannya agar tidak terulang kembali perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima sejumlah transferan dana diluar batas kewajaran sebagai prajurit TNI yang patut diketahuinya bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu dan justru meneruskan karena tergiur mendapatkan keuntungan, karena dapat merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas dimata pemerintahan dan dimata masyarakat. Kepentingan militer lainnya yang harus dijaga adalah dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Korem 041/Gamas bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.
4. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim lebih mementingkan dan menitikberatkan pada pengembalian aset atau kerugian negara ke kas negara daripada pemidanaan badan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tetap melanjutkan menerima transferan dana Anomali Tunkin dari SPAN dan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang karena Terdakwa tergiur mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas dimata pemerintahan dan dimata masyarakat serta merugikan kas negara yang berarti juga merugikan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mendapat transferan (bruto) dari SPAN sejumlah **Rp398.800.000,00** (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Tunkin Terdakwa yang masih tergabung di dalamnya sejumlah **Rp18.800.000,00** (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa (netto) sejumlah **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dana anomali tunggung yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah

Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

5. Keuntungan yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun di persidangan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa menjadi sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian negara seluruhnya sejumlah sejumlah **Rp370.000.000,00** (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut dibebankan kepada PNS Ali sejumlah **Rp230.000.000,00** (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari dana anomali tunkin sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan ke kas negara sampai saat ini.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas dimata pemerintahan dan dimata masyarakat serta merugikan kas negara yang berarti juga merugikan rakyat Indonesia.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa ada bentuk itikad baik dari Terdakwa di persidangan dengan mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari dana anomali tunkin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat tahun 2013-2014 dan Pamtas RI-Papua Nugini tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas, selain itu Terdakwa hanya terbukti sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan oleh PNS Ali sebagai dalang yang memanipulasi pembayaran tunkin personel Korem 041/Gamas, serta Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 7 (tujuh) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara tersebut diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) maka Terdakwa dikenakan pidana denda sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penjatuhannya dengan tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter atau ukuran layak tidaknya tersebut tidak ditentukan dalam KUHPM sehingga dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan Terdakwa apakah masih dianggap layak atau tidak tetap dalam kalangan militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dilihat dari aspek subyektif, yaitu Terdakwa berpangkat Serka yang menduduki jabatan sebagai seorang Babinsa tentunya belum begitu memahami tentang tindak pidana ini begitu juga dengan ancamannya. Dan pada saat menerima dana anomali tunkin dari SPAN, Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui dan tidak menyadari jika ada dana masuk tersebut, Terdakwa baru mengetahui setelah diberi tahu oleh PNS Ali bahwa dana tersebut adalah miliknya. Terdakwa baru menyadari atau patut menduga jika dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas ketika menerima transferan ketiga, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan karena mendapat keuntungan dan bertepatan dengan kondisi Terdakwa yang sedang membutuhkan uang. Dari sini terlihat bahwa pada diri Terdakwa bukan sebagai aktor dalam perkara ini tetapi hanya sebagai pihak yang menerima transferan dan itupun pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada niat jahat dalam perolehan dana tersebut, baru pada transferan ketiga Terdakwa menyadari bahwasanya hal tersebut tidak benar dan itupun Terdakwa belum mengetahui jika dana tersebut ternyata adalah anomali tunkin, Terdakwa baru mengetahuinya setelah perkara anomali ini terbongkar oleh satuan atas.

b. Dilihat dari aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencucian uang, tindak pidana ini masih awam dalam pandangan prajurit dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun seperti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas.

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dampak dan perbuatan Terdakwa ini telah merusak nama baik kesatuan dan mengganggu dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, serta merugikan kas negara sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang masih tergolong dapat dibayar oleh Terdakwa.

d. Terdakwa baru pertama kali ini melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana pencucian uang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sehingga dihukum secara disiplin maupun pidana, serta Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina sebagai prajurit TNI AD yang baik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dilihat dari aspek subyektif, obyektif, dampak dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:** Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Barang bukti tersebut merupakan sebagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima transferan dana Anomali Tunkin yang patut diduga oleh Terdakwa berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan November 2022.
- b. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Desember 2022.
- c. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Januari 2023.
- d. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Februari 2023.
- e. 4 (empat) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Maret 2023.
- f. 5 (lima) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan April 2023.

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Mei 2023.

h. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juni 2023.

i. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juli 2023.

j. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Agustus 2023.

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan uang tunai sejumlah

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan

nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari

Terdakwa oleh Oditur Militer tanggal 15 Juli 2024.

Bahwa barang bukti pada poin huruf a sampai dengan huruf j sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, sedangkan barang bukti pada poin huruf k merupakan barang bukti tambahan yang diajukan Terdakwa di persidangan, keseluruhan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan buku tabungan yang masih digunakan oleh Terdakwa untuk menerima rawatan kedinasan dari TNI AD berupa Gaji dan Tunkin setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serka Arbi Herfanda).

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan bagi Terdakwa untuk mengusahakan dalam pembayaran denda, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Arbi Herfanda**, Serka NRP 21110026350791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:** Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
Dirampas untuk negara.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan November 2022.
 - 2) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Desember 2022.
 - 3) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Januari 2023.
 - 4) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Februari 2023.
 - 5) 4 (empat) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Maret 2023.
 - 6) 5 (lima) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan April 2023.
 - 7) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Mei 2023.
 - 8) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juni 2023.
 - 9) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Juli 2023.
 - 10) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda bulan Agustus 2023.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari Terdakwa oleh Oditur Militer tanggal 15 Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

12) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor 167101001082506 atas nama Arbi Herfanda.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serka Arbi Herfanda).

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/V/2024